

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-안전-14호

제목 도급사업 작업환경측정 미흡

소관부서 0000처

조치부서 0000처

내용

1. 업무 개요

0000처는 산업안전·보건 및 건설안전 업무를 수행하고 있으며 0000부는 공사의 산업안전 및 건설안전 업무를 총괄관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)는 수급인의 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 지켜야 할 도급인의 의무에 대해 규정하고 있다. 또한 동법 제125조(작업환경측정)에 따라 사업주는 유해인자로부터 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 작업환경측정을 하여야 하며, 같은 조 2항에 따라 도급인의 사업장에서 관계수급인 또는 관계수급인의 근로자가 작업을 하는 경우에는 도급인이 작업환경측정을 하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지역본부의 작업환경측정 실태를 검토한 결과 ○○○○지역본부 ○○○○○부는 2018년 지역본부 사옥 및 유인관리소를 대상으로 공사직원의 작업에 대한 작업환경측정 예비조사를 통해 작업환경측정 비대상 판정을 받은 바 있었으나 해당 예비조사에는 ○○○○○○○○○를 비롯한 수급업체 근로자의 사용물질 및 작업방법에 대한 내용은 포함하지 않았다.

또한, ●●●●지역본부 ○○○○○부도 지역본부 사옥 및 유인관리소를 대상으로 공사직원(미화협력업체 포함)의 사용물질 및 작업에 대한 작업환경측정 예비조사를 통해 작업환경측정 비대상 판정을 받은 바 있었으나 예비조사에는 미화협력업체를 제외한 수급업체 근로자의 사용물질 및 작업방법에 대한 내용은 포함하지 않았다.

한편, 작업환경측정 관련 공사 내부규정인 EHSQ-P-10100 「보건관리 절차서」 역시 측정대상 유해인자와 방법 등을 규정할 뿐 수급인 및 그 근로자의 작업환경측정에 대한 내용은 부재하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○지역본부 및 ●●●●지역본부 ○○○○○부는 도급인으로서 수급인 근로자의 작업환경측정 의무에 대한 사항을 인지하지 못하였다고 인정하고 추후 예비조사 등에 포함하여 시행하겠다는 의견을 제시하였다. 다만, 추후 누락방지를 위해서라도 공사 내부규정에 관련사항의 명기가 필요하다는 의견도 함께 제

시켰다.

조치할 사항

OOOO처장은

산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 및 제125조(작업환경측정)에 따라 도급인의 의무준수를 위해 수급인 및 수급인의 근로자가 사용하는 물질, 작업방법 등에 대해 적절한 작업환경측정이 실시되도록 보건관리절차서 등 관련 규정을 개선하시기 바랍니다. (통보)